



개인정보 최소 수집 보관 및 이용자 권리 보장을 위한 온라인 개인정보 처리 가이드라인

2020.12.



개인정보보호위원회



한국인터넷진흥원

[목 차]

① 필요 최소한의 개인정보 수집 기준

- 1. 기본 원칙 1
- 2. 세부사항 3

② 단계별 개인정보 파기 기준

- 1. 개인정보 수집·이용·보관 단계 6
- 2. 제공 단계 7
- 3. 파기 단계 9

③ 이해하기 쉬운 동의서 작성 기준

- 1. 동의 받는 방법 12
- 2. 동의 받는 내용 15

④ 개인정보 열람 요구 운영 기준

- 1. 개인정보 열람 요구 항목 및 방법과 절차 고지 17
- 2. 개인정보 열람 요구 메뉴 운영 18
- 3. 개인정보 열람 요구에 대해 필요한 조치 21
- 4. 개인정보 열람 요구 제한 및 거절 21

⑤ 개인정보 처리방침 공개 운영 기준 22

⑥ 개인정보 이용내역 통지 운영 기준 23

- ☞ 참고 : 법정 수집 의무항목 및 보존기간(예시) 24

※ 이 가이드라인은 정보통신서비스 제공자(이하, 이 가이드라인에서 ‘사업자’라고 함)의 개인정보 보호에 대한 법적 의무 이행을 지원하기 위해 마련된 것임

〈 추진 배경 〉

- '20. 8월, 통합 「개인정보 보호법」(이하 '법'이라 함) 시행으로 종전 정보통신망법 상의 '정보통신서비스 제공자등'의 개인정보 처리에 대한 규정이 법 제6장의 특례로 이관됨
- 개정된 법령의 내용을 반영하여 '온라인 개인정보 처리 가이드라인'(15.2월 제정, '18.9월 개정)을 현행화함
 - 법 개정에 따른 인용조항 변경 등을 반영하여 가이드라인을 현행화

< 참고 > 법 개정에 따른 가이드라인 인용조항 변경 내용

구분	개정 전 (정보통신망법)	개정 후 (개인정보 보호법)
필요 최소한 수집	§23②·③	§39의3③
제3자 제공	§24의2	§17
아동 개인정보 수집 시 조치	§31	§22⑥, §39의3④
동의 없는 수집·이용	§22①1.2.3.	§39의3②1.2.3.
개인정보 파기	§29①	§21
유효기간제	§29②·③	§39의6
동의 철회 시 조치	§30③	§39의7③
수탁자 교육 및 감독 의무	§25④	§26④
파기 예외	법률	법령
동의서 작성 기준	§26의2	§22
개인정보 수집	§22	§39의3①
처리위탁	동의	동의 삭제

1.

필요 최소한의 개인정보 수집 기준 (법 제39조의3제3항 관련)

1. 기본 원칙

□ 필요 최소한의 개인정보 수집

- 사업자가 서비스 제공을 위해 이용자의 개인정보를 수집하는 경우, 해당 서비스*의 본질적 기능**을 수행하기 위해 반드시 필요한 개인정보만을 수집해야 함

* 사업자가 이용약관, 개인정보 처리방침, 서비스 안내·설명자료 등에 따라 이용자에게 제공하는 개별 서비스를 의미하며, 이와 같은 개별 서비스는 통상적인 이용자가 합리적으로 예상할 수 있어야 함

** 사업자가 해당 서비스를 제공하기 위해 반드시 필요한 기능을 의미함

- 사업자가 해당 서비스 제공을 위해 반드시 필요한 개인정보에 대해서는 이용자로부터 수집 동의를 받아야 하며, 이를 필수동의 항목*이라 함

* 결혼중개 서비스를 위한 연령정보, OTT 정액제 서비스 이용자에게 맞춤형 콘텐츠 추천 서비스를 제공하기 위한 시청이력 등을 수집하는 경우

- 사업자가 해당 서비스의 추가적 기능* 또는 사업자의 필요에 의해 이용자에게 개인정보 수집 동의를 요청할 수 있으며 이를 선택동의 항목*이라 함

* 서비스 이용자에게 결제 알림 서비스를 제공하기 위해 휴대전화 번호나 이메일 주소를 수집하는 경우

□ 필수·선택동의 항목을 엄격하게 구분

- 사업자는 이용자의 개인정보 수집 시 필수동의 항목과 선택동의 항목으로 구분하여 각각의 동의를 받아야 함

※ 온라인 쇼핑몰 홈페이지 회원가입 시 상품 광고를 위한 연락처(이메일 주소, 주소 등)는 필수동의 항목이 아닌 선택동의 항목으로 분류하여 개별 동의를 받아야 함

☞ 해당 서비스 제공에 필요한 필수동의 항목 설정 시 유의할 점

- 법 제17조에 따라 다른 사업자로부터 이용자의 동의를 받아 개인정보를 제공 받는 경우에도 이용자가 동의한 목적, 항목, 이용·보관기간 등에 대한 검토를 거쳐 반드시 필요한 최소한의 개인정보만을 제공받을 필요가 있음
- 이 경우에 이용자로부터 직접 수집하는 정보가 아니므로 법 제15조 및 제39조의3제1항에 따른 동의를 받을 필요는 없으나, 개인정보 처리방침에 관련 내용을 기재하여 이용자가 언제든지 확인할 수 있도록 운영

- 또한 선택동의 항목은 서비스 목적별로 나누어 ‘개별적으로 동의’ 받도록 구성하여 이용자가 개인정보 제공여부를 선별적으로 결정하도록 함
- 선택동의 항목은 서비스 목적을 포괄적으로 기재하지 않아야 하며, 구체적으로 기재하여 동의 받아야 함

□ 필요한 시점에 수집

- 이용자가 서비스를 실제 이용하는 시점에 이용자의 개인정보 수집·이용 동의를 받도록 하여 ‘미리’ 동의 받는 관행을 개선함
 - 서비스 개시를 위해 필요한 개인정보에 한정하여야 하며, 이후에 제공되는 서비스의 경우 해당 서비스 제공 시점에 동의를 받아야 함
 - 다만, 반복적인 서비스의 경우로서 최초 서비스 이용 시점에 선택동의 항목으로 분류하여 동의를 받은 경우에는 ‘미리’ 수집·이용이 가능함
- ※ 회원제로 운영되는 온라인 쇼핑몰 홈페이지의 회원가입 단계에서는 아이디, 비밀번호 등 필요 최소한의 개인정보에 대한 수집·이용 동의를 받고, 이후 상품 구매(서비스 이용단계) 시 필요한 배송정보와 결제정보는 해당 시점에 동의를 받아야 함
- 그러나 가입 단계에서 배송정보와 결제정보를 선택동의 항목으로 분류하여 향후 배송 및 결제 서비스에 이용할 것을 미리 동의를 받을 수 있음

2. 세부사항

□ 서비스 가입 단계

- (온라인) 사업자가 홈페이지를 회원제로 운영하는 경우, 회원제정 생성을 위한 최소한의 개인정보만을 수집해야 함
- 회원과 비회원의 서비스 이용에 차이가 없는 경우임에도 홈페이지를 회원제로 운영하고 그 과정에서 불필요한 개인정보를 수집하는 행위는 최소수집 원칙에 반함
- 법률상 의무이행(연령·본인확인 등) 및 서비스 제공에 반드시 필요한 경우를 제외하고, 불필요하게 ‘이용자 본인확인’(휴대전화, 아이디, 공인인증서, 신용카드 등)을 강제하면서 개인정보를 요구하는 것은 최소수집 원칙에 반함

☞ 법 제22조제6항 및 제39조의3제4항 ‘만14세 미만 아동 여부 확인’

- 인터넷 회원가입 단계에서 만 14세 미만 아동 여부를 확인하기 위해 필요한 경우에는 이용자가 ‘법정 생년월일’을 직접 입력하도록 하거나 ‘만 14세 이상’이라는 항목에 체크하도록 하는 등의 조치를 취하고, 사업자는 이를 토대로 만 14세 미만인지 여부를 확인하는 것이 바람직함
- 다만 만 14세 미만 아동을 주요 대상으로 하여 서비스를 제공하는 사업자의 경우에는 신뢰할 수 있는 방법으로 본인여부를 확인한 후 반드시 법정대리인의 동의를 받아야 함

- ‘이용자 본인확인’이 필요한 경우에도 회원가입 단계에서 일률적으로 강제하는 것은 바람직하지 않으며, 필요한 시점에 본인확인을 요구하고 최소한의 개인정보를 수집해야 함

※ 「청소년 보호법」 제16조(판매금지 등) 등 법령에서 나이 또는 본인확인을 요구하고 있는 경우에는 해당 서비스 이용 단계(성인용품 구매 등의 단계)에서 본인확인

- (오프라인) 사업자가 서비스 신청인이 본인 또는 대리인인지를 확인하기 위해 신청인에게 신분증 제시를 요구하는 경우에는 확인만 하고 수집·저장하지 말아야 하며,
- 증빙을 위해 수집·저장이 필요한 경우에도 불필요한 정보는 마스킹 처리해야 함
 - ※ (예시①) 본인확인과 가족할인 등 혜택 제공을 위한 증빙을 위해 신분증(주민등록증, 운전면허증, 가족관계증명서 등)을 요구하는 경우,
 - 단순 확인만으로 목적 달성이 가능하다면 별도의 사본을 저장해서는 안 되며, 수집·저장(예: 사본 저장)이 필요한 경우에도 수집 동의를 받지 않은 정보(예: 신분증 뒷면 지문, 주민등록번호 뒷자리 등)는 마스킹 처리한 후 수집·저장해야 함
 - ※ (예시②) 요금감면 대상자 여부 확인을 위해 장애인등록증, 국가유공자 증빙 서류 등을 수집하는 경우 확인 목적과 무관한 정보는 마스킹 처리 후 보관함
 - ※ (예시③) 이용약관 상의 위약금 면제사유(예: 이사 등) 확인을 위해 사업자가 요구하는 인사명령서, 주민등록등본 등의 서류는 담당자 확인으로 갈음하는 방안 등을 강구하는 것이 바람직

☞ 서비스 가입신청 시 주민등록번호의 처리 근거

- ① 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구 또는 허용한 경우, ② 정보주체 또는 제3자의 생명, 신체, 재산상 이익을 위하여 명백히 필요한 경우, ③ 보호위원회가 고시한 경우
- 이 경우, 이용자에게 주민등록번호를 수집·이용하는 근거와 목적을 명확하게 알려야 함
 - ※ 위의 세 가지 주민등록번호 처리 근거에 해당하지 아니한 경우, 서비스 가입신청서에 주민등록번호를 기재하고 동의를 받더라도 처리할 수 없음

□ 동의 없는 수집·이용

- (서비스 이용내역 개인정보, 법 제39조의3제2항제1호) 서비스 계약 이행을 위해 필요한 경우로서, 사업자가 서비스 제공 과정에서 수집·생성하는 서비스 이용내역 정보나 자동수집장치에 의해 수집하는 개인정보의 경우에도 최소수집 원칙이 적용됨
 - 다만 서비스 제공 과정에서 지속적으로 수집되는 특성으로 인해 매 시점마다 동의를 받는 것이 곤란한 경우에는 동의 없이 수집 가능
 - 이 경우에도 수집하는 개인정보의 항목·목적·보유 기간을 특정하여 개인정보 처리방침에 명시해야 함

☞ 해당 서비스 제공 계약 이행과는 무관한 목적으로 이용하기 위해 수집하는 경우(쿠키를 통해 수집하는 행태정보를 개인정보와 결합·분석하여 개인별 맞춤형 광고에 활용하고자 할 때 등), 선택동의 항목으로 분류하여 별도의 동의를 받아야 함(온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인 참조)

- (요금정산을 위해 필요한 개인정보, 법 제39조의3제2항제2호) 이용자의 동의 없이도 수집 가능하나, 요금정산이라는 목적을 위해 필요한 최소한의 정보만을 수집해야 함
 - 서비스 이용에 따른 요금액, 납부 또는 미납 사실 등이 이에 해당하며, 채권추심 등의 목적으로 요금정산과 무관한 정보를 수집할 수 없음
- (법률에 특별한 규정이 있는 경우, 법 제39조의3제2항제3호) 이 법 또는 다른 법률상 특별한 규정이 있으나, 수집항목이 포괄적으로 규정된 경우*에도 법이 규정한 목적 범위 안에서 최소한의 개인정보만을 수집·이용·보관해야 함

* 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제6조에 따라 ‘거래기록’ 등을 보관하는 경우, 모든 개인정보를 보관한다면 최소 수집 원칙에 위배

2. 단계별 개인정보 파기 기준 (법 제21조, 제39조의6 관련)

1. 개인정보 수집·이용·보관 단계

□ 개인정보 수집 시 목적 및 보유 기간 구체적 명시

- 수집·이용 목적과 보유·이용 기간을 구체적으로 명시하고, 파기 사유 (목적 달성, 보유·이용 기간 종료, 사업 폐업 등) 발생 시에는 '지체 없이' 파기함
 - 목적을 '더 나은 서비스 제공을 위하여', '서비스 개선을 위하여'와 같이 포괄적으로 제시하지 않아야 하고, 보유 기간을 특정해야 함

□ 영업점의 개인정보 수집·보관 최소화

- 통신사·유료방송사 등 영업점을 운영하는 사업자(본사)는 영업점에서 보관하는 개인정보를 최소화하도록 개인정보 관리체계(예: 내부관리계획 등)를 마련하고, 영업점에 대한 관리·감독을 주기적으로 실시해야 함

☞ 예시

- ① 영업점에서 이용자가 개인정보를 전자기기에 입력하면, 본사에 직접 전송되고 영업점에는 저장되지 않도록 하는 방안
- ② 영업점에 대한 주기적인 개인정보 관리 실태점검을 실시하는 방안
- ③ 본사가 텔레마케팅에 대한 이용자의 동의를 받은 경우라도, 본사가 지정한 영업점(텔레마케팅 업체 등)에 한하여 텔레마케팅을 할 수 있도록 엄격히 제한하여 영업점의 개인정보 이용 범위를 제한하는 방안 등

□ 서비스 이용 단계에서 수집·생성된 정보

- 법 제39조의3제2항제1호에 따라 이용자의 동의 없이 이용과정에서 수집·생성하는 정보의 경우에도
 - 개인정보 처리방침에 공개한 수집·이용 목적을 달성하였거나 보유·이용 기간이 종료된 경우에는 '지체 없이' 파기해야 함

☞ 접속기록, IP주소 등은 「통신비밀보호법」에 따라 최소 3개월은 보유

- 「유효기간제」(법 제39조의6)에 따라 이용자가 정보통신서비스를 이용하지 않은 기간을 확인하기 위해 필요한 '최종 접속기록'은 '법령에서 정한 기간 동안' 보관 가능함
- 명의도용 피해자가 명의도용 사실 입증을 위해 접속기록, IP주소 등의 정보를 요청하는 경우와 같이 피해자의 피해 구제를 위해 필요한 경우에는 해당 피해자의 사전동의를 받은 후 동의 받은 기간 동안 보관 가능함

□ 이용자가 동의를 철회하는 경우

- o 이용자가 개인정보 수집·이용 동의를 철회하는 경우, 법정 의무 이행을 위해 수집된 정보가 아닌 한 '지체 없이' 파기해야 함(법 제39조의7제3항)

2. 제공 단계

□ 제3자 제공 시의 조치

- o 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 제3자와의 계약서에 개인정보의 안전한 관리와 파기 의무 및 확인 사항을 명시하는 것이 바람직함
 - ※ 계약서에는 개인정보에 대한 파기 의무, 기술적·관리적 보호조치 의무(고객 정보에 대한 접근 범위 설정, 암호화 보관 등) 등을 반영
 - ※ 이용자는 사업자를 신뢰하여 제3자 제공에 동의한 경우가 많으므로 제3자 선정에서부터 개인정보 파기까지 제3자에 대한 관리방안을 마련하여 이행하는 것이 바람직함
 - 특히 소셜로그인의 경우에도 소셜로그인 제공 사업자는 개인정보의 파기 의무를 비롯하여 이용 사업자를 적절하게 사후 관리 할 수 있는 구체적 기준 및 방안을 포함한 이용약관 등을 마련할 필요가 있음
- o 이용자의 개인정보를 제3자에게 제공한 후, 이용자가 '해당 사업자'나 또는 '제3자'에게 선택적으로 파기를 요청할 수 있도록 하며,
 - '해당 사업자'에게 파기를 요청하면 '해당 사업자'는 '제3자'에게 전달하여 계약서에 따라 제3자가 파기하도록 하는 것이 바람직함

□ 처리위탁 시 수탁자에 대한 파기 확인

- 개인정보 처리를 위탁하고자 할 때에는 수탁자의 개인정보 처리 및 보호역량을 종합적으로 고려하여야 하고, 위탁계약서*에 위탁된 개인정보의 안전한 관리와 파기 및 확인 사항을 포함하여 작성해야 함

* 계약서에는 개인정보 파기·보호조치 관련 사항 외에 ‘주기적 확인 사항’과 관련한 사항 등을 반영

☞ 재수탁자에 대한 감독

- 개인정보의 ‘처리위탁’은 본래의 개인정보 수집·이용 목적과 관련된 위탁자 본인의 업무처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전되는 경우를 의미하므로 수탁자는 위탁자의 관리·감독 아래 위탁받은 범위 내에서만 개인정보를 처리하게 됨(대법원 2017.4.7. 선고 2016도13263판결 참고)
- 개인정보의 처리위탁은 위탁자 본인의 업무처리와 이익을 위한 것인 점을 고려하면 재수탁자도 수탁자의 범위에 포함된다고 볼 수 있음
- 따라서, 개인정보 처리 업무의 재위탁이 발생한 경우, 위탁자와 수탁자 모두는 재수탁자에 대한 관리·감독을 통해 위탁된 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록 하여야 함

- 위탁자의 수탁자에 대한 관리·감독·교육은 수탁자의 능력, 위·수탁 업무의 성격, 개인정보의 위험, 위·수탁 기간 등을 종합적으로 고려하여 안전한 개인정보의 처리위탁이 될 수 있도록 하여야 함
- 이용자는 ‘해당 사업자’와 ‘수탁자’에게 선택적으로 파기를 요청할 수 있고 ‘해당 사업자’와 ‘수탁자’는 내부 업무 연락을 통해 파기해야 함
 - ※ 위·수탁 업무 종료 시 위탁자는 수탁자로부터 파기 확인서를 받는 것이 바람직하나, 단순히 이를 받았다는 이유로 수탁자에 대한 관리책임을 다했다고 보기는 어려움
 - ※ 위탁자가 영세사업자이고 수탁자가 대규모 사업자인 경우와 같이 위탁자의 관리·감독이 현실적으로 어려운 사정이 있는 경우, 위탁자는 자신의 능력을 고려하여 합리적인 범위 내에서 최대한 관리·감독할 수 있도록 노력하여야 함

3. 파기 단계

□ 개인정보의 지체 없는 파기 및 예외(법 제21조제1항, 제2항)

- 개인정보의 파기 사유가 발생하는 경우 사업자는 '지체 없이', '복구·재생활 수 없는 방법'으로 이용자의 개인정보를 파기해야 함

* 사회 통념상 현재의 기술수준에서 적절한 비용이 소요되는 방법을 의미
(표준 개인정보 보호지침 제10조제2항)

- 다만 다른 법령에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우는 파기의 예외에 해당하며, 다른 법령에 따른 기간 동안 별도 분리 저장·관리해야 함

※ 다른 법령에 따른 보존기간 : 참고

□ 장기 미이용자의 개인정보 파기 등(법 제39조의6)

- (이용자가 미이용 기간을 미리 정한 경우) 해당 기간 경과 후 즉시 파기하거나 별도 분리 저장·관리해야 함
- (이용자가 미이용 기간을 미리 정하지 않은 경우) 서비스를 1년 동안 이용하지 않은 이용자의 개인정보는 1년 경과 후 즉시 파기하거나, 다른 이용자의 개인정보와 분리하여 별도로 저장·관리해야 함

□ 별도 분리 저장·관리

- (대상) 그 자체로 특정 개인이 식별가능한 개인정보가 포함되어 있는 DB상의 개인정보를 말함

※ 회원 DB와 분리된 나머지 DB(거래기록 DB 등)에는 그 자체로 식별가능한 개인정보가 존재하지 않는다면(난수화 된 고객번호, ID의 해쉬값 등만 존재하는 경우), 회원 DB 내의 개인정보에 대해서만 파기 또는 분리 저장·관리하는 것도 가능하며, 최소한의 연결값을 DB에 남겨두는 것도 가능함

- 이에 반해 회원 DB 이외의 나머지 DB에도 그 자체로 식별가능한 개인정보가 존재하는 경우라면 해당 DB의 개인정보에 대해서도 파기 또는 분리 저장·관리해야 함

- **(방법)** DB를 분리하는 경우 물리적 분리를 하는 것이 바람직하나 논리적 분리(테이블 분리 등)도 가능함

※ 논리적 분리의 경우 일반고객 정보와 다르게 보다 엄격한 접근통제 및 외부 해킹방지 등의 보호조치를 하여야 함

- **(접근통제 강화)** 분리 보관된 개인정보는 재이용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며 관련 업무 담당자만 열람할 수 있도록 하는 등 접근 통제를 강화해야 함

※ 다만 이용자가 서비스 재이용을 요구하는 경우, 이용자 민원 처리에 필요한 경우에는 해당 이용자의 개인정보에 접근·이용할 수 있음

- **(보관기간)** 약관이나 개인정보 처리방침에 공개한 보유 기간이 경과하면 분리 보관된 개인정보는 파기해야 함

※ (예시) ‘개인정보 유효기간제에 따라 1년간 서비스를 이용하지 않은 이용자의 개인정보를 별도로 분리 보관 또는 파기하며, 분리 보관된 개인정보는 4년간 보관 후 지체 없이 파기합니다.’라고 명시한 경우 그 기간만큼 보관 후 파기 가능함

□ 다른 법령에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우

- ① 파기 사유가 발생한 경우와 ② 장기 미이용자의 개인정보의 경우, 모두 다른 법령에 따라 개인정보를 보존하여야 한다면 해당 개인정보를 다른 이용자의 개인정보와 분리하여 저장·관리해야 함
- 이 경우에도 이용자의 개인정보가 어떤 사유로 보유하고 있는지 알 수 있도록 개인정보 처리방침에 명시해야 함

□ 파기 방법

- (종이에 출력된 개인정보나 가입신청서 등) 인쇄물 등 파쇄가 가능한 형태인 경우에는 분쇄기 등을 이용하여 재조합이 불가능하도록 물리적으로 파쇄하거나 소각해야 함
- (전자적 파일 형태인 경우) 하드디스크, CD/DVD, USB메모리 등의 매체에 전자기적으로 기록된 개인정보는 다시 재생시킬 수 없는 기술적 방법으로 삭제하거나 물리적인 방법으로 매체를 파괴하여 복구할 수 없도록 하여야 함
- 파기할 때에는 원본 데이터 외에 백업 데이터가 존재하는지 여부를 확인하여 백업 데이터를 누락하는 사례가 없도록 주의해야 함

☞ 복구·재생할 수 없는 파기 방법(예시)

1. 하드 디스크 등 매체 전체의 데이터를 파기하는 경우

1) 프로그램을 이용한 파기

- ① 하드디스크, USB 메모리의 경우 ‘로우레벨포맷(Low level format)’ 방법으로 파기

※ 로우레벨포맷 : 하드디스크를 공장에서 나온 초기상태로 만들어주는 포맷

- ② 0, 1 혹은 랜덤한 값으로 기존 데이터를 여러 번 덮어쓰우는 와이핑(Wiping) 방법으로 파기

2) 물리적인 파기

- ① 데이터가 저장되는 디스크 플레터에 강력한 힘으로 구멍을 내어 복구가 불가능하도록 하는 천공 방법으로 파기
- ② CD/DVD의 경우 가위 등으로 작은 입자로 조각 내거나, 전용 CD파쇄기나 CD 파쇄가 가능한 문서파쇄기 등을 이용하여 파기
- ③ 고온에 불타는 종류의 매체는 소각하는 방법으로 파기
- ④ 자기장치를 이용해 강한 자기장으로 데이터를 복구 불가능하게 하는 디가우저(Degausser) 파기

2. 고객 서비스에 이용 중인 DB서버에 저장된 일부 데이터를 파기하는 경우

- ① 서비스 중인 DB의 해당 개인정보 위에 임의의 값(Null값 등)을 덮어쓰기한 후 삭제(delete)
- ② DB의 특정부분에 덮어쓰기가 곤란한 경우에는 테이블 데이터에 대한 논리적인 삭제(delete)도 허용되나, 신속하게 다른 데이터로 덮어쓰기(overwriting)될 수 있도록 운영

3. 이해하기 쉬운 동의서 작성 기준 (법 제22조 관련)

1. 동의 받는 방법

□ 읽기 쉽게 동의서 개선

- ‘법정 고지사항’만을 간결하게 고지하고, 일반인이 이해할 수 있을 정도의 ‘쉬운 용어’를 사용하도록 함

※ 불가피하게 전문용어를 사용하는 경우에는 별도의 용어 설명을 제공

- 매체(PC·우편·전화·문자메시지·SNS 등), 해상도, 이용환경(UI) 등에 따라 이용자가 명확히 알아보기 쉬운 글자 크기가 달라지므로,

- 중요한 내용의 경우 글자 크기의 변경, 색깔·굵기·밑줄 등 표시, 다른 내용과 구분 표시 등을 활용하여 내용을 명확히 표시하고, 이용자가 쉽게 읽고 이해할 수 있는 방법을 마련하여야 함

※ 전화의 경우 ‘법정 고지사항’을 이해할 수 있도록 ‘일상 대화 속도’로 설명해야 함

☞ 동의서의 중요한 내용 표시 방법 (개인정보 처리 방법에 관한 고시 제4조)

- 글씨의 크기는 최소한 9포인트 이상*으로서 다른 내용보다 20퍼센트 이상 크게 하여 알아보기 쉽게 표시
 - * 인터넷 웹사이트, 스마트폰 애플리케이션 등 화면 상에서 동의를 받는 경우 원본 글씨의 크기가 9포인트 이상이어야 하며, 화면 크기의 제약 등으로 실제 화면에서 나타나는 글씨의 크기가 9포인트 미만인 경우가 발생할 수 있으므로 사업자는 정보주체가 화면 크기를 확대해서 볼 수 있도록 하여야 하며, 이를 제한하여서는 안 됨
- 글씨의 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용을 명확하게 표시
- 동의 사항이 많아 중요한 내용이 명확히 구분되기 어려운 경우 중요한 내용이 쉽게 확인될 수 있도록 그 밖의 내용과 별도로 구분하여 표시

□ 동의내용 고지 및 동의방법

- 이용자가 동의여부를 결정하고 자발적 의사에 따라 선택할 수 있는 방법을 마련해야 함

☞ 명시적·실질적 동의의 조건

(서울고등법원 2014.1.9. 선고 2013누14476 판결 및 대법원 2016.6.28. 선고 2014두2638 판결)

- ① 적법한 동의에 해당하기 위해서는 이용자가 개인정보에 관한 결정권을 충분히 자유롭게 행사할 수 있도록, 통상의 이용자라면 용이하게 법정 고지사항의 구체적 내용을 알아볼 수 있을 정도로 법정 고지사항 전부를 명확하게 게재하여야 함
- ② 또한 동의를 구하고 있는 사실 및 법정 고지사항에 관하여 이용자에게 인식가능성만을 부여한 것으로는 충분하지 않고, 이용자로 하여금 명확히 인식·확인하게 한 상태에서 이용자의 자발적 의사에 따라 동의 여부를 판단·결정할 것이라고 볼 수 있어야 함
- ③ 법정 고지사항을 게재하는 부분과 이용자의 동의 여부를 표시할 수 있는 부분을 밀접하게 배치하여 이용자가 법정 고지사항을 인지하여 확인할 수 있는 상태에서 동의 여부를 판단할 수 있어야 하고, 그에 따른 동의의 표시는 이용자가 동의를 한다는 명확한 인식 하에 행하여질 수 있도록 그 실행방법이 마련되어야 함

- 선택동의 항목에는 이용자가 동의 여부를 선택할 수 있다는 사실 및 동의를 거부하더라도 서비스 이용은 가능하다는 사실을 쉽게 확인할 수 있도록(예: 붉은색, 굵은 글씨 등) 표시해야 함

- 수집·이용 동의, 민감정보 처리 동의, 고유식별정보 처리 동의, 제3자 제공 동의, 국외이전·재이전 동의 등을 구분하여 순차적으로 하는 것이 바람직함

※ 다만 각각의 동의를 받는 경우에도 필수동의 항목과 선택동의 항목을 구분하여 이용자에게 알리고 동의를 받도록 하여야 함

※ (예시) ① 필수동의 항목에 대한 수집·이용 동의→ ② 선택동의 항목에 대한 수집·이용 동의→ ③ 민감정보 처리 동의→ ④ 고유식별정보 처리 동의→ ⑤ 제3자 제공 동의→ ⑥ 국외이전·재이전 동의

- 특히 서비스의 본질적 기능과 무관한 마케팅 활용 목적을 위한 선택동의 항목(연락처 등)은 이용자가 명확히 알 수 있도록 별도로 분리하여 개별 동의를 받아야 함

※ 법 제39조의3제1항의 동의는 수집한 개인정보를 마케팅 목적으로 이용하겠다는 의사에 대한 동의이고, 정보통신망법 제50조의 영리목적 광고성 정보 수신동의는 구체적으로 광고성 정보를 수신하는 것에 대한 동의이므로 별도의 동의가 필요함

※ 다만 개인정보의 마케팅 활용 동의를 받으면서 해당 연락처(이메일 주소, 휴대전화 번호) 옆에 광고성 정보 수신동의 여부를 선택동의 사항으로 구성하여 함께 알리고 동의를 받는 것은 가능함. 이때도 이용자가 직접 동의 여부를 결정하여 그 의사에 따라 명시적인 동의를 할 수 있도록 구성해야 함

- o 개인정보의 제3자 제공 시, 제공받는 사업자가 회원가입 단계에서 특정되지 않는 경우에는 실제 구매 또는 결제 단계에 제공받는 제3자를 명시하고 동의를 받아야 함(예: 구매 또는 결제 창 팝업 시 고지 및 동의)

☞ 구매(결제) 단계 : 제공받는 제3자 고지 및 동의

제공받는자	목적	항목	보유 기간	동의여부
(주) 000	상품 배송	배송지 주소, 연락처	배송 완료 후 0일까지	☐ 동의함 ☐ 동의안함

※ 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

- o 이용자가 직접 동의여부를 선택할 수 있도록 ‘동의함’에 미리 표시하지 않아야 함

※ 이용자가 동의여부를 능동적으로 결정할 수 있도록 하기 위하여, 선택 결과를 주어지게 구성(default 설정)하지 않아야 함

- 이용약관 동의, 개인정보 수집·이용 동의 등을 포괄적으로 받지 않아야 함

☞ 필수 동의사항에 대한 ‘일괄동의 기능’ 운영 가능

- 선택동의 사항 없이 필수동의로만 구성되어 있는 경우에는 일괄동의를 받는 것이 가능하며, 선택동의를 개별적으로 선택할 수 있게 하고 동의를 받는 것이 바람직

☞ 제휴서비스 제공을 위해 ‘제3자 제공’이 필수적인 경우 동의방법

- 제휴서비스 중 이용자 포인트 적립과 같이 이용자 식별정보(예: 휴대전화 번호)의 공유가 필수적인 경우에는 해당 사업자가 제3자에게 해당 식별정보를 제공해야 제휴서비스를 이용자가 이용할 수 있음
- 이 경우, ‘개인정보 수집·이용 동의’를 받으면서 이용자가 동의 여부를 직접 표시하면 **필요 최소한의 정보의 범위 내에서 ‘제3자 제공 동의’에도 함께 표시되도록** 구성하는 것은 가능

※ 개인정보 수집·이용에 동의하였으나 제3자 제공에 동의하지 않은 경우에는 별도의 알림창을 통해 ‘동의하지 않으면 포인트 적립 등이 될 수 없음’을 알리고 재차 동의 요청 가능

2. 동의 받는 내용

□ (동의 내용) ‘법정고지사항’ 이외의 사항을 장황하게 포함하지 않아야 함

- ※ 개인정보 처리방침의 내용 전체를 고지하거나 보유·이용 기간을 단순히 ‘개인정보 수집·이용목적 달성 시까지’와 같이 불명확하게 고지해서는 안 되며, 이용자가 파기 사유 발생시점을 명확히 알 수 있도록 표시하여야 함

< 고지사항 >

구 분	법정 고지사항 내용
수집·이용 동의	1. 개인정보의 수집·이용 목적 2. 수집하는 개인정보의 항목 3. 개인정보의 보유·이용 기간 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 (이용자 보호를 위해 법 제15조제2항제4호도 고지 바람직)

제3자 제공 동의	1. 개인정보를 제공받는 자 2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 3. 제공하는 개인정보의 항목 4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
국외이전 · 재이전 동의	1. 이전 · 재이전되는 개인정보 항목 2. 개인정보가 이전 · 재이전되는 국가, 이전일시 및 이전방법 3. 개인정보를 이전 · 재이전받는 자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭 및 정보관리책임자의 연락처를 말한다) 4. 개인정보를 이전 · 재이전받는 자의 개인정보 이용목적 및 보유·이용 기간

□ (중요한 내용) 알아보기 쉽도록 명확하게 표시

※ 자세한 표시 방법은 개인정보의 처리 방법에 관한 고시 제4조 참고

- (수집·이용 동의) 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실, 보유 및 이용 기간(시행령 제17조제2항제1호·제3호)
- (민감정보·고유식별정보 처리 동의) 민감정보 및 고유식별정보 중 여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호, 보유 및 이용 기간(시행령 제17조제2항제2호·제3호)
- (제3자 제공 동의) 제공되는 제3자 및 제3자의 개인정보 이용 목적, 제3자 보유 및 이용기간(시행령 제17조제2항제3호·제4호)
- (국외 이전·재이전 동의) 개인정보를 이전 · 재이전받는 자의 개인정보 보유·이용 기간(시행령 제17조제2항제4호)

4.

개인정보 열람 요구 운영 기준 (법 제35조, 제39조의7제2항 관련)

1. 개인정보 열람 요구 항목 및 방법과 절차 고지

- **(요구 항목)** 개인정보 처리방침(필수)과 홈페이지상의 열람·제공 등 요구 메뉴(선택)를 통해 개인정보 열람을 요구할 수 있는 항목*을 구체적으로 공개해야 함

* ① 개인정보 항목 및 내용, ② 개인정보 수집·이용 목적, ③ 보유 및 이용 기간, ④ 개인정보의 제3자 제공 현황, ⑤ 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용

- **(개인정보 항목·내용, 수집·이용 목적, 보유·이용 기간)** 사업자가 보유하고 있는 개인정보에 관한 사항으로 이용자가 사업자의 서비스를 이용하기 위해 제공한 개인정보 이외에, 서비스 제공 등의 과정에서 자동적으로 생성된 개인정보,* 사업자가 이용자의 개입으로 생산한 개인정보** 등이 대상

* 예를 들어, 개인 식별정보와 결합된 구매내역·이용시간·로그인 일시 및 정보·IP 주소·모바일 기기정보(모델명, 이동통신사 정보 등)·통화내역 등

** 거래내역, 민원상담 내역, 관심내역(관심상품, 오늘 본 상품, 개인방송취향) 등

- **(개인정보 제3자 제공 현황)** 사업자가 이용자의 개인정보를 서비스 제공 등 스스로의 목적을 위해 이용한 현황과 물품 배송 위탁 업무 및 사업 제휴 등 사업자 또는 제공받은 자의 업무를 처리할 목적으로 제공한 현황
- **(개인정보 처리에 동의한 현황)** 이용자가 사업자의 서비스 이용을 위한 회원가입이나 서비스 관련 정보 수령 등을 위해 사업자에게 개인정보 수집·이용·제공 등 처리에 동의한 현황

- (방법·절차) 개인정보 처리방침(필수)과 홈페이지 상의 열람 요구 메뉴 (선택)를 통해 개인정보 열람 요구 방법 및 절차를 이용자가 알기 쉽게 공개해야 함
 - 개인정보 열람 요구를 처리하는 부서의 명칭과 연락처를 명시하되, 고객센터 등에 개인정보 민원을 전담하는 직원을 두거나 대표 전화 번호나 대표 이메일 주소를 기재하는 것도 가능함
- 개인정보 열람을 요구하는 방법은 개인정보 수집 방법보다 쉽게 할 수 있도록 간편한 방법*을 마련하여 이용자에게 알려야 함
 - * 홈페이지, 이메일, 전화, 서면, 방문 등
- 이용자가 개인정보 열람을 요구하는 경우 개인정보의 수집 시에 요구되지 않았던 추가적인 절차를 요구해서는 안 됨

2. 개인정보 열람 요구 메뉴 운영

- 이용자가 개인정보 열람 요구를 언제든지 간편하게 신청하고 결과를 확인할 수 있도록 열람 요구를 전자적으로 처리할 수 있는 별도 메뉴나 시스템을 운영할 수 있음
- 별도 메뉴 등을 통해 사업자가 가지고 있는 이용자의 개인정보뿐만 아니라 제3자 제공 현황과 처리위탁 현황을 이용자 맞춤형으로 상시 제공하는 것을 권장함

개인정보 열람

어떤 내 개인정보를 처리하고 있는 걸까?

바로가기

개인정보 열람 안내

▶ 개인정보 열람 항목

이용자는 언제든지 사업자가 보유하고 있는 개인정보의 항목내용, 수집이용 목적, 보유이용 기간, 개인정보를 제3자에게 제공한 현황, 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용에 대한 열람을 요구할 수 있습니다.

1. 개인정보 항목 및 내용

- i) 기본정보: 성명, 아이디, 주소, 연락처 등
- ii) 서비스 이용내역 정보: 구매내역, IP주소 등
- iii) 분석정보: 관심분야, 선호제품, 취미 등

2. 개인정보 수집이용 목적

3. 보유 및 이용 기간

4. 개인정보를 제3자에게 제공한 현황: 이벤트 제공(이메일 주소, 전화번호 등)

5. 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용: 회원가입 시 개인정보 수집 동의 등

▶ 개인정보 열람 회신기간 및 방법

이용자의 개인정보 열람 신청이 접수된 후 근무일 기준 10일 이내에 이용자께서 회신받길 원하는 방법에 따라 회신하도록 하겠습니다. 다만 요구되는 개인정보에 따라 연장될 수 있으며, 연장될 경우 연장 사유 및 이의신청 방법을 통지하도록 하겠습니다.

▶ 개인정보 열람 요구 담당부서 및 연락처

- 담당부서 및 담당자: 개인정보처리부서, ○○○
- 연락처: ○○○-○○○○-○○○○/○○○@○○○.co.kr

신청하기

《홈페이지의 개인정보 제3자 제공 및 처리위탁 현황 맞춤형 상시 공개 사례》

■ A사의 회원정보 화면

내정보

회원정보 보안설정

사용자 이름

사용자 이름 △ △ △

연락처

기본 이메일 wu*****@n*****.com
 본인확인 이메일 wu*****@n*****.com
 휴대전화 +82 10-2***-1***

수정

배송지 관리

내가 저장한 배송지와 최근 사용한 배송지를 확인해 보세요.

조회하기

개인정보 이용내역

내 개인정보가 어떻게 사용되고 있는지 확인해 보세요.

조회하기

회원탈퇴

○○○을 더 이상 이용하지 않을 경우 회원탈퇴를 진행해 주세요.

회원탈퇴

로그아웃 PC버전 전체서비스

회원정보 고객센터 | 이용약관

■ A사 개인정보 제3자 제공과 처리위탁 현황 화면

수집 및 이용내역	제3자 제공내역	처리위탁 내역	수집 및 이용내역	제3자 제공내역	처리위탁 내역
서비스 명	□□		서비스 명		제공받은 업체
제공받은 업체	□□□□(주)		○○○ 비즈니스 플랫폼(주)		서비스 제공을 위한 시스템 개발 및 운영
목적	□□ 서비스 제공		○○○ 비즈니스 플랫폼 회사(이메일)		데이터 보관
공유 및 제공한 정보	○○○ 아이디, 기본정보(이름, 프로필 사진)		○○○ *** (주)		이벤트 진행 구입 및 배송, 서비스 운영 및 고객상담 지원
서비스 명	○○○메이		○○○ Technology Service(주)		서비스 개발 및 테스트
제공받은 업체	○○○메이가정점		*** Technology		인프라 운영
목적	상품 구매 및 배송 서비스 제공		○○○ 서비스		고객상담, 서비스운영
공유 및 제공한 정보	○○○ 아이디, 기본정보, 이름, 이메일 주소, 전화번호, 휴대전화 번호, 상품구매정보, 회원가입 정보(이름, 주소, 전화번호), (은행 사) 은행계좌정보		××× 모바일		메일, 캘린더, 주소록, 메모, 오피스, 클라우드 등 서비스 개발 및 운영
서비스 명	○○○ 메카		○○○원스(주)		○○○ 지도 서비스 개발 및 운영
제공받은 업체	○○○ 메카 사업자 회원				
목적	원활한 예약전행, 본인여부의 확인, 고객상담 및 불만처리				
공유 및 제공한 정보	○○○ 아이디, 이름, 전화번호, 상품구매정보				

3. 개인정보 열람 요구에 대해 필요한 조치

- 열람 요구에 대해 사업자는 개인화 조치된 정보의 형태(성명, 연락처, 로그기록, 쿠키 등)로 이용자가 제공받도록 조치해야 함
 - 다만 개인화 조치의 여부나 방법은 열람 대상이 되는 개인정보의 성격에 따라 달라질 수 있음
- 이용자의 개인정보 열람 요구를 받은 경우, 사업자는 요구를 받은 날부터(근무일 기준) '10일 이내'에 회신해야 함
 - 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 이용자에게 연기 사유 및 이의제기방법을 알리고 회신 기간을 연장할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 함
- 이용자의 열람 요구에 따른 자료 제공으로 발생하는 실비 범위에서 사업자가 정하는 바에 따라 이용자에게 수수료와 우송료(사본의 우송을 요구하는 경우에 한함) 청구할 수 있음

4. 개인정보 열람 요구 제한 및 거절

- 사업자는 법률에 따라 열람이 금지 또는 제한된 경우, 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우 열람을 제한하거나 거부할 수 있음
 - 사업자는 이용자에게 열람을 거절할 경우 열람 요구를 받은 날부터 10일 이내에 거절 사유 및 이의제기방법을 알려야 함
 - 열람을 일부 제한하는 경우, 제한되는 사항을 제외한 부분에 대해서는 제공해야 함

5. 개인정보 처리방침 공개 운영 기준 (법 제30조 관련)

- **(공개 원칙)** 개인정보 처리방침을 이용자가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 지속적으로 공개해야 함(시행령 제31조 참조)
- **(이용자 권리 보호 항목 부각)** 이용자가 권리를 행사하는데 실질·직접적으로 도움이 되는 항목*과 온라인으로 개인정보를 처리하기 때문에 발생하는 특수한 공개 항목**은 이용자가 다른 항목 보다 쉽게 확인할 수 있도록 공개할 수 있음

* 이용자 및 법정대리인의 권리와 행사방법, 개인정보보호 업무 및 관련 고충사항 처리부서 명칭과 연락처

** 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항

- 개인정보 처리방침 상단에 이용자 권리 보호 항목을 게시하거나, 별도로 목차를 두고 해당 항목으로 바로가기 기능을 적용할 수 있음

- **(가독성 제고 노력)** 개인정보 처리방침의 많은 내용을 이용자가 읽기 쉽도록 가독성 제고 노력을 해야 함

- 공개 항목별 세부사항은 표와 그림을 활용하거나 일부 공개 항목의 경우 이용자가 선택하여 읽을 수 있도록 펼침 기능 등을 제공

※ 특히 제3자 제공 업체 및 업무 위탁 업체의 목록은 펼침 기능 등을 활용

6.

개인정보 이용내역 통지 운영 기준 (법 제39조의8 관련)

- (기본 원칙) 이용자가 자신의 개인정보 이용내역을 정확히 알고 자기정보를 통제할 수 있도록 하기 위해 사업자는 이용자의 개인정보 이용내역을 연 1회 이상 주기적으로 해당 이용자에게 통지해야 함

☞ 통지 대상 사업자

1. 전년도말 기준 직전 3개월간 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만 명 이상
※ 전년도 10, 11, 12월 일일 보유량(개인정보를 보유하고 있는 이용자의 수)의 총합/92(일수)
2. 전년도 정보통신서비스 부문 매출액이 100억 원 이상

☞ 이용내역 통지 항목

1. 개인정보의 수집·이용 목적 및 수집한 개인정보의 항목
2. 개인정보를 제공받은 자와 그 제공 목적 및 제공한 개인정보의 항목

☞ 이용내역 통지 방법

- 전자우편, 서면, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이와 유사한 방법 중 어느 하나 선택

- (맞춤형 이용내역 통지) 개인정보 처리방침의 내용을 통지하는 수준이 아닌 이용자별로 개인정보의 개별적·구체적인 이용내역을 통지하도록 노력해야 함

※ 개인정보의 수집·이용 목적 및 항목과 해당 목적 내에서 실제로 제공한 내역 (제3자 제공의 경우 제공받은 자·목적·항목)을 통지

《개인정보 이용내역 통지 예시》

■ 개인정보의 수집·이용 목적 및 수집한 개인정보의 항목

- 회원 가입 : 성명, 휴대전화 번호, 이메일 주소
- 서비스 이용 및 상담 : 성명, 휴대전화 번호, 이메일 주소
- 결제 : 신용카드사명, 카드번호, 유효기간, CVC
- 취소·환불 : 은행명, 계좌번호
- 배송 : 수취인 성명, 휴대전화 번호, 주소

■ 개인정보를 제공받은 자와 그 제공 목적 및 제공한 개인정보의 항목

연번	서비스명	제공받는 자	목적	항목
1	OO페이 이용 회원	(계좌결제) OO은행, (신용카드 결제) OO카드, (휴대폰 결제) COO텔레콤 ※ 제공한 업체 목록 모두 기재	상품 구매 및 배송 서비스 제공	아이디, 성명, 이메일 주소, 전화번호, 휴대전화 번호, 상품구매정보, 수취인정보 (성명, 주소, 전화번호)
2	OO 예약	O사, O사, O사 ※ 제공한 업체 목록 모두 기재	원활한 예약진행, 본인의사의 확인, 고객상담 및 불만처리	아이디, 성명, 전화번호, 상품구매정보

참고

법정 수집 의무항목 및 보존기간 (예시)

근거법령	개인정보의 종류	보존기간
통신비밀보호법 시행령 제41조 (통신사실확인자료)	로그기록자료, 접속지의 추적자료	3개월
	전기통신일시, 전기통신개시·종료시간, 사용도수, 상대방의 가입자번호, 발신기지국의 위치추적자료	12개월
전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령 제6조 (거래기록)	소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록	3년
	계약 또는 청약철회 등에 관한 기록, 대금 결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록	5년
전자금융거래법 시행령 제12조 (전자금융거래기록)	건당 거래금액 1만원 이하 전자금융거래에 관한 기록, 전자지급수단 이용과 관련된 거래승인에 관한 기록	1년
	전자금융거래 종류 및 금액, 상대방에 관한 정보, 지급인의 출금 동의에 관한 사항, 전자금융거래와 관련한 전자적 장치의 접속기록, 전자금융거래 신청 및 조건의 변경에 관한 사항, 건당 거래금액 1만원 초과 전자금융거래에 관한 기록	5년
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제20조 (업무처리기록)	신용정보 업무처리에 관한 기록	3년
의료법 시행규칙 제15조 (진료에 관한 기록)	처방전	2년
	진단서 등의 부분	3년
	환자 명부, 검사소견기록, 간호기록부, 방사선 사진 및 그 소견서, 조산기록부	5년
	진료기록부, 수술기록	10년
국세기본법 제85조의3 (장부 및 증거서류)	국세 부과 제척기간(조세시효)	10년
	국세징수권 및 국세환급금 소멸시효	5년
상법 제64조, 제464조의2, 제487조, 제662조 (보험금 등 관련 자료)	보험료청구권 소멸시효	2년
	보험료/적립금 반환청구권 소멸시효	3년
	상사채권 소멸시효, 배당금 지급청구권 소멸시효	5년
	사채상환청구권 소멸시효	10년

개인정보 최소 수집·보관 및 이용자 권리
보장을 위한
온라인 개인정보 처리 가이드라인

발 행 일 2020. 12.

발 행 처 개인정보보호위원회 한국인터넷진흥원

디자인·인쇄 한결엠 02-6952-0551

 중증장애인생산품생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업